برنامج المحور السياسي وبناء دولة القانون والمؤسسات

حزب تيار الأمل (تحت التأسيس)

ينطلق الحزب من رؤية تؤمن بأن التغيير السلمي الآمن والمشاركة السياسية هما الأمل والسبيل الوحيد لإنقاذ الدولة المصرية من مخاطر اليأس أو الانفجار. وتُعد هذه الوثيقة تعهداً وطنياً لبناء البديل المدني الديمقراطي وتأسيس دولة القانون والمؤسسات.

شمل هذا المحور كافة القضايا الرئيسية والملحقات المتعلقة بالسلطة والتشريع، والنظام الانتخابي وتقسيم الدوائر، والمجال العام (الأحزاب، النقابات، الجمعيات الأهلية، الإعلام وحرية تداول المعلومات)، والعدالة الانتقالية والمحاسبة والتعويض عن الضرر، والتطوير الشامل لمنظومة العدالة الإجرائية والجنائية.

أولاً: التحليل الشامل والواقعي للمشهد السياسي الحالي

***حكم الفرد وتغول السلطة التنفيذية والهياكل السيادية:**

يعاني المشهد السياسي من هيمنة مطلقة لحكم الفرد وتداخل الصلاحيات، مع تغول صريح للسلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية على حساب باقي السلطات، وتهميش تام للأدوار الدستورية للحكومة والبرلمان. كما تسبب توغل المؤسسات غير المدنية في الأنشطة الاقتصادية والخدمية والإدارية في مزاحمة الاستثمار الحر وتشتيت المؤسسات السيادية عن أدوارها الدستورية الأساسية في حماية الأمن القومي.

***حصار المجال العام وتأميم المؤسسات المدنية:**

شهدت البلاد إغلاقاً شبه كامل للمجال العام وتوطين عقلية الحلول الأمنية. ويعاني العمل النقابي والأهلي والحزبي من حصار إداري وأمني خانق عبر قوانين تفرض وصاية مباشرة وتمنع الأحزاب والجمعيات والنقابات من التواصل مع الشارع وممارسة دورها التنموي والسياسي.

***احتكار السردية الإعلامية وحجب المعلومات:**

يخضع المشهد الإعلامي والصحفي لسيطرة واحتكار شبه كامل من شركات تابعة للأجهزة السيادية. وفي ظل الغياب المطلق لقانون حرية تداول المعلومات، يتم تعمية البيانات الرسمية والموازنات والعقود، وتجريم الصحافة المستقلة تحت دعاوى نشر الأخبار الكاذبة، فضلاً عن استمرار حجب المواقع الصحفية والحقوقية.

***عوار النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر المشوه:**

يعتمد النظام الانتخابي الحالي على نظام القوائم المطلقة المغلقة التي تهدر أصوات المعارضة وتضمن صناعة أغلبية برلمانية هشة عبر هندسة انتخابية مسبقة. يُضاف إلى ذلك التقسيم الجغرافي المشوه عبر توسيع الدوائر لرفع تكلفة الدعاية وتعزيز نفوذ المال السياسي والعصبيات على حساب البرامج الحزبية، مع ضعف الرقابة المستقلة على إجراءات الفرز والنتائج.

***أزمة العدالة الإجرائية وتعطيل الاستحقاقات الدستورية وعوار قانون الإجراءات الجنائية:**

تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة سياسية بديلة وإعادة تدوير المتهمين بناءً على التوجهات الفكرية والسياسية. وتم تعمد إغفال وتأجيل إصدار قانون العدالة الانتقالية (المعطل وفق المادة 241 من الدستور) لطمس الحقائق والإفلات من العقاب، مع غياب آليات محاسبة الموظفين العموميين واستمرار المحاكمات الاستثنائية والتحفظ الإداري على الأموال والمنع من السفر. كما يعاني التنظيم الإجرائي الحالي (ومشروعات القوانين المطروحة) من توسع مفرط في سلطات مأموري الضبط، وتغليب الملاحقة الإلكترونية على ضمانات المتهم ودفاعه، وتقويض حق الدفاع وحجب الشهود، وضبابية استحقاقات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وافتقار إجراءات القبض والتفتيش للتوثيق الشفاف.

ثانياً: الرؤية الاستراتيجية الشاملة للإصلاح السياسي

***سيادة الدستور والعقد الاجتماعي الجديد:**

تأسيس العلاقة بين السلطة والشعب على قاعدة أن الدولة خادم للمواطن وراعية لحقوقه وليست جابيًا للأموال أو ممارسًا للوصاية. الالتزام الصارم بنصوص الدستور الحالي كبداية حتمية لإقرار الفصل والتوازن بين السلطات، والتسليم الآمن للسلطة، ثم تطهيره من تشوهات عام 2019 بطرق ديمقراطية.

***المواطنة الكاملة والمدنية والتنافسية:**

ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة وعدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الجنس أو الدين أو المنشأ أو أي سبب. إسناد كل دور لصاحب الاختصاص، وإعادة الهياكل الاقتصادية والإدارية والقضائية إلى الوزارات المدنية المختصة لضمان الكفاءة والرقابة المستقلة والحياد التنافسي.

***التحرير بالإخطار واستقلال الصحافة والشفافية:**

الانتقال بحق تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية من نظام الموافقات الأمنية والإدارية المسبقة إلى نظام الإخطار القضائي المجرد. إنهاء احتكار الدولة للأجهزة الإعلامية وتكريس الصحافة كسلطة رابعة مستقلة، واعتبار المعلومات والبيانات والموازنات ملكًا للشعب وحقًا أصيلاً للمواطن.

***التمثيل النسبي الكامل والنزاهة الانتخابية:**

تحويل الأصوات الانتخابية إلى مقاعد برلمانية بشكل عادل يعكس الحجم الحقيقي لكل تيار سياسي من خلال نظام القائمة النسبية المفتوحة، ونقل المفاضلة لدى الناخب إلى البرامج والأفكار الحزبية، مع إرساء رقابة قضائية ومجتمعية ودولية صارمة على الانتخابات.

***تطوير منظومة العدالة الإجرائية والتزام افتراض البراءة وحماية الحريات:**

إعادة ترسيخ القواعد الإجرائية التي تصون الحرية الشخصية، وحرمة المنازل والمراسلات، وكفالة حق الدفاع الكامل غير المنقوص، واستخدام التقنيات الحديثة لصالح كفالة الحقوق وليس للانتقاص منها (كإقرار السوار الإلكتروني بديلًا للحبس، والتوثيق بالفيديو لحالات الضبط والتحقيق)، وضبط المهل الزمنية للتحقيقات والقرارات التحفظية حتى لا تتحول إلى عقوبات مُقنّعة.

***العدالة الانتقالية وبناء السلم الأهلي:**

إنفاذ المادة 241 من الدستور بتأسيس إطار تشريعي ملزم لكشف الحقيقة، والمحاسبة على السلوك والمخالفات المادية لا التوجه الفكري، وجبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي للضحايا، لتطهير المؤسسات وتصفية المظالم وبناء جبهة داخلية صلبة.

ثالثاً: الخطوات والحلول الإجرائية التفصيلية (ثلاث مراحل)

المرحلة الأولى: الإجراءات العاجلة وإعادة الثقة وتفكيك الحصار وتعديلات الإجراءات الجنائية المباشرة (الأشهر 1 - 3)

1-تصفية ملف سجناء الرأي وجبر الضرر المبدئي:

الإجراء: تفعيل الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بإصدار قرار عفو عام وشامل عن كافة المسجونين والمحتجزين في قضايا التعبير السلمي عن الرأي والتي لم تتضمن عنفًا أو تحريضًا عليه.

الآلية: إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم ممثلين عن القوى السياسية ونقابة المحامين. تخصيص موارد مالية أولية لتعويض عائلات المحتجزين تعسفيًا وأصحاب الممتلكات المصادرة بغير حكم قضائي بات.

2-الإصلاح الفوري الشامل للحبس الاحتياطي وحظر التدوير وتفعيل البدائل الرقمية:

الإجراء: إقرار تعديل تشريعي عاجل وشامل لقانون الإجراءات الجنائية ينص صراحة على أن الحبس الاحتياطي تدبير استثنائي أخير لا يجوز التوسع فيه.

الآلية والضمانات:

تقليص الحد الأقصى للمدة الكلية للحبس الاحتياطي لتكون 90 يوماً (3 أشهر) فقط في كافة الجرائم كحد أقصى لا يجوز تمديده أو تجديده تحت أي مسمى.

***حظر التدوير بشكل محكم وشامل:** تجريم إعادة تدوير المتهمين أو محاكمتهم أو حبسهم على ذمة قضايا جديدة بناءً على ذات التحريات أو الأفعال السابقة أو بذات الاتهامات النمطية، وتحديد عقوبة الجناية والإحالة للمحاكمة الجنائية لكل مسؤول إداري أو أمني يتورط في تلفيق الاتهامات أو في الالتفاف على مدد الحبس الاحتياطي.

***استحداث البدائل التكنولوجية (السوار الإلكتروني):** النص على بدائل حديثة للحبس الاحتياطي تتيح للمتهم البقاء في منزله أو نطاقه الجغرافي تحت الرقابة الإلكترونية (السوار/الأسورة الإلكترونية)، وتلتزم الدولة بتوفير بنيتها التحتية كأولوية لحماية حقوق المواطنين والحريات الدستورية.

***إلزامية التعويض العادل ومردودية الإدانة بالغرامة:** إقرار التعويض المادي والأدبي الإلزامي والسريع للمتضررين من الحبس الاحتياطي حال صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم بالبراءة (دون الاشتراط التعجيزي باقتصار البراءة على عدم صحة الواقعة أو كونها غير معاقب عليها)، وتطبيق الحد الأدنى للأجور المعلن في الدولة (6,000 جنيه شهريًا أي 200 جنيه يوميًا بدلاً من التقديرات الزهيدة السابقة مثل 50 جنيهاً) عند احتساب المقاصة أو أجر أيام العمل للمنفعة العامة أو التعويض.

3-حماية حرمة المنازل وضبط سلطات الضبطية القضائية وتوثيق الإجراءات:

الإجراء: تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي وتحديد صفة مأمور الضبط القضائي بالضباط والكوادر المؤهلة قانونًا، وتوثيق كافة أعمال الضبط والقبض والتفتيش.

الآلية:

قصر صفة مأموري الضبط القضائي المكلفين بأعمال التحقيق أو المعاينات أو جمع الاستدلالات المتقدمة على ضباط الشرطة الحاصلين على مؤهل قانوني (ليسانس حقوق/شرطة) لحماية الحقوق الدستورية وعدم التوسع لغير المؤهلين.

التوثيق الرقمي الشامل (بالصوت والصورة): التزام مأموري الضبط ورجال السلطة العامة بتوثيق عمليات القبض والتفتيش والمداهمات وسماع الأقوال بفيديو رقمي بالصوت والصورة كشرط صحة إجرائي وجزء مكمل ومتمم لأوراق القضية، مع إتاحته كاملاً للمتهم ودفاعه.

تحديد حالات دخول المنازل صراحة: القضاء على العبارات الغامضة مثل "حالات الخطر" وتحديدها بدقة حصرية (كالاستغاثة صراحة من الداخل، أو وقوع حريق أو غرق أو كوارث محققة) مع حظر دخول المنازل أو تفتيشها إلا بإذن قضائي مسبب ومحدد.

4-رفع يد الأمن عن المجال المدني والنقابي والإعلامي:

الإجراء: إلغاء الموافقات الأمنية المسبقة لتأسيس الجمعيات والنقابات والأنشطة الطلابية، وصدور توجيه رئاسي ملزم بمنع تدخل الأجهزة الأمنية في إدارة الانتخابات النقابية والحزبية.

الآلية: إلغاء القرارات الإدارية بحجب كافة المواقع الصحفية والحقوقية المستقلة فورًا، وتعديل قانون العقوبات لمنع الحبس الاحتياطي أو العقوبات السالبة للحرية للصحفيين في قضايا النشر والعلانية.

5-فرض ضمانات النزاهة والشفافية الانتخابية:

الإجراء:

تفعيل وثيقة الـ 12 مطلبًا للهيئة الوطنية للانتخابات وتبنيها كإطار ملزم لضمان النزاهة؟

الآلية:

النص على إلزامية الإشراف والرقابة الدولية المستقلة، والفرز داخل اللجان الفرعية وإعلان الحصر العددي فورًا وتسليم صور المحاضر الرسمية لكافة مندوبي المرشحين، من خلال الالتزام الكامل بالبنود الآتية:

*1-**اعتماد وتسليم النتائج:** إلزام لجان الاقتراع الفرعية بتسجيل كافة مندوبي المرشحين وتزويدهم بنسخ مطابقة ومحتسبة من نتائج الفرز فور انتهائه.

2*-**علنية الفرز والنشر:** إعلان نتائج اللجان الفرعية ونشرها شفاهةً وإلكترونيًا وعلى أبواب اللجان فور انتهائها، وتجريم أي تعديل عليها باعتباره تزوير في أوراق رسمية.

3*-**ضبط تنظيم الاقتراع:** إلغاء لجان وكشوف الوافدين لضمان النزاهة ومنع التكرار، مع إقرار عطلة رسمية مدفوعة الأجر خلال أيام الاقتراع لتمكين المواطنين من التصويت في لجانهم المقيدة.

*4-**استقلالية الأمن:** حظر التدخل المباشر أو غير المباشر للأجهزة الأمنية في إجراءات العملية الانتخابية، واقتصار دورها على حفظ الأمن العام مع المحاسبة الصارمة لأي تجاوز.

5*-**حياد مؤسسات الدولة:** منع استخدام الجهاز الإداري والمباني والمرافق العامة في الدعاية الانتخابية، وحظر استغلال أي مرشح لنفوذه أو موقعه الرئاسي أو الحكومي.

*6-**تكافؤ الفرص الإعلامية:** إجبار كافة وسائل الإعلام على التزام الحياد وميثاق الشرف الصحفي، وضمان تغطية متكافئة لجميع المرشحين.

*7-**الرقابة الدولية والمحلية:** السماح للمنظمات الدولية والمحلية المستقلة وذات المصداقية بمراقبة العملية الانتخابية وتقييمها.

8*-**مكافحة المال السياسي:** التدخل الفوري لتطبيق عقوبات صارمة على مخالفات تجاوز سقف الإنفاق المالي أو استخدام المال السياسي والدعاية غير المشروعة.

9*-**شفافية التوكيلات والشهر العقاري:** التزام مكاتب الشهر العقاري بإصدار بيانات إحصائية يومية وإفادات رسمية بالتوكيلات المحررة لكل مرشح -في حالة الانتخابات الرئاسية-، مع إتاحة خدمة التوكيلات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات.

*10-**تمكين تصويت وتوكيلات الخارج:** ضمان حق المواطنين بالخارج في التصويت وفي تحرير التوكيلات ببعثاتهم الدبلوماسية واحتسابها بحسب موطنهم الانتخابي المسجل بالداخل.

6-تأسيس لجنة مستقلة مؤقتة للعدالة الانتقالية وإعادة هيكلة القرارات التحفظية:

الإجراء: تشكيل لجنة قضائية وحقوقية مستقلة لمراجعة قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال الصادرة بأوامر إدارية أو تحفظية غير مسببة.

الآلية: إصدار كتاب دوري وتعديل تشريعي بوضع سقف زمني زمني محدد لقرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال والوضع على قوائم الترقب، وإلزام الجهات القضائية بعرضها فورًاعلى القاضي الطبيعي، مع حظر استمرارها المفتوح دون حكم إدانه بات. صدور كتاب دوري رئاسي وتشريعي ملزم لكافة الأجهزة بمنع التجاوز اللفظي أو البدني بحق أي مواطن تحت طائلة الحساب الجنائي.

المرحلة الثانية: الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وضمانات المحاكمة العادلة (الأشهر 4 - 12)

1-تفعيل قوانين محاسبة وعزل رئيس الجمهورية وإصلاح موازنة الرئاسة:

الإجراء: تقديم مشروع قانون تفصيلي لتفعيل المادتين (159) و(161) من الدستور.

الآلية: *تحديد إجراءات برلمانية وقضائية صارمة لمساءلة ومحاكمة وعزل رئيس الجمهورية عند انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى، لترسيخ خضوعه للمحاسبة الشعبية.

*التزام الرئيس بتقديم إقرار الذمة المالية سنويًا ونشره في الجريدة الرسمية.

*إخضاع مخصصات وموازنة مؤسسة الرئاسة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وإعلان تقاريره للبرلمان والعلانية للرأي العام.

*تطبيق الحد الأقصى والأدنى للاجور بشفافية، بدءًا من مؤسسة الرئاسة.

*تخصيص قصر واحد فقط كمقر للحكم، واستغلال بقية القصور كمتاحف، مزارات سياحية، أو فنادق ومنتجعات علاجية خدمية.

2-الإصلاح الشامل للنظام الانتخابي وتقسيم الدوائر:

الإجراء: تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الانتخابات لاعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة بنسبة 100% وإلغاء القوائم المطلقة.

الآليات:

**. دمج الدوائر والتحول إلى "الدوائر الكبرى"*

المبدأ: إلغاء نظام "الدوائر الفردية الصغيرة" ونظام "الـ 4 قطاعات الكبرى" (المطبق حاليًا في القوائم المطلقة والذي يدمج عدة محافظات في قطاع واحد مثل قطاع الصعيد أو شرق الدلتا).

حيث يتم تحويل كل محافظة من محافظات مصر الـ 27 إلى دائرة انتخابية واحدة كبرى (أو قطاع انتخابي قائم بذاته). أما المحافظات ذات الكثافة السكانية الضخمة للغاية (مثل القاهرة، الجيزة، والإسكندرية)، فيتم تقسيمها داخلياً إلى 3 أو 4 دوائر كبرى كحد أقصى (على سبيل المثال: دائرة شمال القاهرة، دائرة جنوب القاهرة، إلخ) وذلك لأن الدوائر الفردية الصغيرة أو المتوسطة تسهل على مرشحي "رأس المال" السيطرة عليها عبر العصبيات وشراء الأصوات. .

***. ملاءمة التقسيم الجغرافي مع "النظام الانتخابي المختلط أو النسبي"**

الإجراء الأفضل (النظام النسبي الكامل 100%): تُطرح القوائم النسبية المفتوحة أو المغلقة على مستوى المحافظة (الدائرة الكبرى)، ويحصد كل حزب مقاعد في البرلمان تتناسب بدقة مع عدد الأصوات التي حصل عليها في تلك المحافظة.

الإجراء البديل (النظام المختلط 50% فردي و50% قائمة نسبية): الإبقاء على الأقسام والمراكز الإدارية (المدن والقرى) كدوائر فردية صغيرة للمقاعد الفردية، بينما تُخصص المحافظة ككل كدائرة كبرى للمقاعد المخصصة للقوائم النسبية، مما يضمن تمثيل نواب الخدمات ونواب البرامج معًا.

***. إقرار "الوزن النسبي العادل" للمقعد (تجنب التمييز الجغرافي)**

حيث قد تمثل دائرة فردية 100 ألف مواطن، بينما تمثل دائرة أخرى في محافظة حدودية 20 ألف مواطن فقط، أو العكس في المدن المكتظة. وبالتالي يتوجب الالتزام الصارم بالمعايير الدستورية التي تنص على "التمثيل العادل للسكان والمحافظات" عبر معادلة حسابية واضحة:

$$\text{الوزن السكاني النموذجي للمقعد} = \frac{\text{إجمالي عدد سكان مصر}}{\text{عدد مقاعد البرلمان المستهدفة}}$$

وبناءً عليه، تُمنح كل محافظة (دائرة كبرى) عددًا من المقاعد يتناسب طرديًا مع حجم كتلتها التصويتية وسكانها، دون مجاملة أو تفتيت.

***تفنيد الخطوات الإجرائية لإقرار هذا التقسيم**

1*شكيل لجنة مستقلة لتخطيط الحدود: سحب ملف تقسيم الدوائر من يد وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وإسناده إلى لجنة تابعة لـ **الهيئة الوطنية للانتخابات** تضم خبراء جغرافيا، وإحصاء، وقضاة مستقلين، وممثلين عن الأحزاب.

2*إلغاء "العتبة الانتخابية المرتفعة": لتسهيل عمل الأحزاب الناشئة في هذه الدوائر الكبرى، بحيث لا تتجاوز نسبة الحسم (العتبة) لدخول البرلمان 2% إلى 3% من أصوات الدائرة.

3*دمج "الكوتة الدستورية" داخل القوائم الجغرافية: لضمان تمثيل المرأة، والشباب، والأقباط، والعمال، يتم إلزام الأحزاب بوضعهم في ترتيب متقدم ومتبادل داخل القوائم الموزعة على الدوائر الكبرى للمحافظات، بدلًا من تفصيل دوائر خاصة بهم تؤدي إلى تشويه الخريطة الانتخابية.

2-الشفافية التامة والعلانية البرلمانية:

الإجراء: تعديل اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ.

الآلية: الالتزام بالبث التلفزيوني والإلكتروني المباشر لكافة الجلسات العامة ولجان المجلس، واعتماد التصويت الإلكتروني العلني بالاسم، ونشر صحيفة تصويت كل نائب في الجريدة الرسمية.

3-كفالة حقوق الدفاع وضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة في الإجراءات الجنائية:

الإجراء: تعديل كافة المواد المتصلة بحقوق الدفاع في قانون الإجراءات الجنائية للتوافق الكامل مع الدستور وقوانين المحاماة.

الآليات:

***الحماية الكاملة للمحامي وحق الاطلاع:** النص صراحة على حق المحامي/الدفاع في الوكالة عن المتهم ومباشرة كافة الإجراءات نيابة عنه، مع إلزام النيابة العامة والمحكمة بتمكين الدفاع من الاطلاع الشامل على أوراق التحقيق والملف الجنائي والحصول على صور رسمية ورقمية كاملة منها بدون أي قيود إدارية أو ذرائع "مصلحة التحقيق".

***الالتزام بتمكين المتهم من حضور محاميه:** بطلان أي استجواب أو تحقيق مع المشتبه فيه/المتهم دون حضور محاميه، وإلزام السلطات بالإخطار الفوري لنقابة المحامين لندب محامٍ في حال عدم وجود محامٍ موكل.

***الاتزام بمناقشة شهود الإثبات وصناع القضية:** منع حجب رجال الضبط والخبراء الفنيين عن منصة القضاء بحجة "حماية الشهود"، وإلزام المحكمة بسماع ومناقشة مأموري الضبط القضائي والخبراء الذين أعدوا القضايا والتقارير الفنية بطلب من الدفاع لضمان المواجهة والشفاهية.

***تقييد التحقيق والمحاكمات عن بُعد:** قصر المحاكمات والتحقيقات عن بُعد باستخدام الوسائط الإلكترونية على **الحالات القاهرة الاستثنائية فقط** (كالجوائح والكوارث الطبيعية والحروب)، مع منح المحامي/الدفاع الحق المطلق والمنفرد في اختيار مكان حضوره (سواء بجوار المتهم أو أمام هيئة المحكمة) لضمان عدم ممارسة أي ضغوط أمنية على المتهم أو دفاعه داخل مقار الاحتجاز.

***وضع سقف زمني لإنهاء التحقيق الابتدائي:** إلزام النيابة العامة بإنهاء التحقيق الابتدائي والتصرف في القضية (إما بالحفظ أو الإحالة) خلال مدد معقولة (حد أقصى 3 سنوات في الجنح و5 سنوات في الجنايات) لمنع الملاحقات المفتوحة، مع ضبط مواعيد مراقبة المراسلات والاتصالات وإخضاعها الدائم والمبكر لإذن القاضي الجزئي دون انفراد النيابة بمدها لمدد غير محدودة.

4-إصدار حزمة قوانين للأحزاب، والنقابات، وحرية تداول المعلومات:

الإجراء: إلغاء لجنة شؤون الأحزاب وقانون الجمعيات الأهلية الحالي وإصدار قانون شامل لحرية تداول المعلومات.

الآلية: تأسيس دائرة قضائية بالمحكمة الإدارية العليا لتلقي إخطارات تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات (تكتسب الشخصية القانونية بمجرد الإخطار بعد 30 يومًا). إلزام كافة الجهات والشركات الحكومية بنشر موازناتها وعقودها وتوفير المعلومات للصحفيين والمواطنين خلال 7 أيام عمل، وإلزام كافة الأحزاب والنقابات والجمعيات بتوثيق وعلانية أنشطتها.

5-قانون الإدارة المحلية واللامركزية:

الإجراء: إصدار قانون الإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية المالية والإدارية.

الآلية: الإبقاء المؤقت على تعيين المحافظين مع إعادة منصب المحافظ إلى طبيعته الدستورية كمنصب مدني تنموي وإداري رفيع، يُسند حصرًا لأهل العلم والخبرة في إدارة الأعمال، التخطيط العمراني، والاقتصاد.

وجعل المحافظ خاضعًا لرقابة ومحاسبة مواطني المحافظة عبر مجالسهم المحلية المنتخبة -ما إن يصدر القانون - إذ ستمتلك المجالس المحلية المنتخبة بالقائمة النسبية حق مراقبة الموازنات واستجواب المحافظين وسحب الثقة منهم.

6-ضبط قواعد التصالح في جرائم العدوان على المال العام:

الإجراء: تعديل نصوص التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام والعدوان عليه والغدر.

الآلية: حظر إنهاء الدعوى التلقائي لمجرد التصالح شكليًا، وإعادة السلطة التقديرية للنيابة والقضاء، وإلزام المتهم برد المال المعتدى عليه والربح المتحقق منه مضاعفًا بحسب مرحلة التقاضي، مع نص حاسم بـ **حرمان المتهم المتصالح من تولي الوظائف العامة أو مباشرة حقوقه السياسية لمدة 10 سنوات** لضمان الردع العام والخاص وعدم تفريغ جرائم الفساد من عقابها.

7-قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإلغاء المحاكمات الاستثنائية:

الإجراء: صياغة وإقرار "قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" تفعيلاً للمادة 241 من الدستور.

الآلية: إنشاء لجان استماع علنية لكشف الحقيقة، والمحاسبة الجنائية للمتورطين في الانتهاكات والتعذيب، وتطهير المؤسسات عبر التفتيش القضائي والمحاسبي. إلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين وإحالة القضايا للقضاء المدني الطبيعي.

المرحلة الثالثة: مراجعة الدستور وإعادة الهيكلة السيادية وحوكمة إنفاذ القانون (الأشهر 13 - 24)

1-مراجعة التعديلات الدستورية وتصحيح تشوهات 2019:

الإجراء: إعداد مشروع تعديلات دستورية جزئية.

الآلية: تقليص مدة الرئاسة إلى 5 سنوات لتتوافق مع مدة البرلمان، الحظر المطلق لتعديل المواد المتعلقة بمدد الترشح، وتجريد السلطة التنفيذية من التدخل في تعيينات السلطة القضائية.

2-ضبط وتحديد العلاقات المدنية والعسكرية:

الإجراء: إعادة القوات المسلحة تدريجيًا وبشكل مؤسسي لمهامها الدستورية الأساسية في حماية الحدود والأمن القومي.

الآلية: تعيين نائب عسكري أو مدني خبير في الشؤون العسكرية لرئيس الجمهورية يكون مسئولًا عن هذا الملف، وعن إنهاء تدريجي وتوافقي لانتداب الكوادر العسكرية في الهياكل الإدارية والرقابية المدنية، ونقل تدريجي (بجداول زمنية ودراسات جدوى) للأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية للقطاع المدني والخاص لكفالة الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص.

2-استقلال الهيئات الرقابية والإعلامية وتفكيك الاحتكار:

الإجراء: تعديل قوانين الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئات الرقابية والإعلامية لضمان استقلالها.

الآلية: حظر عزل رؤساء الهيئات الرقابية بقرار منفرد من الرئيس وجعل التعيين والعزل بآليات برلمانية وقضائية. إنهاء سيطرة الشركات التابعة للجهات السيادية على وسائل الإعلام، وإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام لتحويل ماسبيرو إلى "إعلام خدمة عامة" مستقل يُدار بمجلس منتخب.

3-رد الاعتبارلضحايا قضايا الرأي وتطويرالأجهزة الأمنية ومراقبتها:

الإجراء: رد الاعتبار لضحايا قضايا الرأي والتعبير السلمي وتطوير الأجهزة الأمنية (فيما يلي ملحق تفصيلي خاص).

الآلية: مسح السوابق الجنائية السياسية، إعادة المفصولين تعسفيًا لوظائفهم وجامعاتهم، مع تقديم دعم نفسي وصحي وتأهيلي لهم؛يكون ممولًا من الدولة. دمج مناهج القانون الدستوري وحقوق الإنسان في أكاديمية الشرطة (فيما يلي ملحق تفصيلي خاص)، وربط كافة غرف الاحتجاز ومقار الضبط بكاميرات وبشكل رقمي حي ومباشر بالنيابة العامة لضمان عدم احتجاز أي مواطن خارج القانون.

جدول الأداء الزمني والمستهدفات الشاملة للمحور السياسي (المطور)

الفترة الزمنية	الأهداف التشريعية والإجرائية	آلية التنفيذ والرقابة	المستهدف المحقق في الواقع
الأشهر 1 - 3	العفو الرئاسي الشامل، تقليص الحبس الاحتياطي لـ 90 يوماً وتفعيل **السوار الإلكتروني، حظر التدوير بقوانين جنائية مشددة**، قصر الضبطية على ضباط الشرطة المؤهلين، **التوثيق الرقمي بالفيديو للقبض والتحقيق**، رفع اليد الأمنية عن العمل النقابي والحزبي، تفكيك حجب المواقع، فرض الـ 12 مطلباً لنزاهة الانتخابات، تفعيل تعويض الحبس على أساس الحد الأدنى للأجور (200 جنيه/يوم)، وتشكيل لجنة العدالة الانتقالية المؤقتة.	قرارات وتوجيهات رئاسية فورية، تعديل عاجل لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، مذكرات قضائية، وتفعيل الرقابة الدولية والمجتمعية على اللجان الانتخابية.	تصفية ملف سجناء الرأي، استرداد ثقة الشارع، كسر سيطرة الصوت الواحد، وقف التلفيق والتدوير، حماية حرمة المنازل، وبدء تعويض المتضررين ماديًا ومعنويًا.
الأشهر 4 - 12	اعتماد القائمة النسبية المفتوحة 100%، خفض العتبة لـ 2%، دمج الدوائر الانتخابية، إقرار قانون تداول المعلومات، قانون الأحزاب والنقابات بالإخطار، قانون الإدارة المحلية، قانون عزل ومحاسبة الرئيس، بث جلسات البرلمان علنيًا، **تعديل قانون الإجراءات الجنائية لكفالة**	صياغة برلمانية بالاستعانة بمشروعات القوانين الجاهزة للمعارضة، تأسيس دائرة قضائية بالمحكمة الإدارية العليا، وإنشاء لجان كشف الحقيقة	كسر احتكار الأغلبية المصنوعة، تحجيم المال السياسي، وضع كافة المسئولين تحت رقابة الشعب، إنهاء التغول الأمني، كفالة ضمانات المحاكمة العادلة والشفاهية،

الفترة الزمنية	الأهداف التشريعية والإجرائية	آلية التنفيذ والرقابة	المستهدف المحقق في الواقع
	حقوق الدفاع واستحالة حجب الشهود وحصر المحاكمات عن بُعد في الظروف القاهرة، ضبط قواعد التصالح وحرمان الفاسدين من الوظائف العامة، وإصدار قانون العدالة الانتقالية (مادة 241) وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.	والمحاسبة الجنائية والتأديبية.	وتفكيك بنية الاستبداد والإفلات من العقاب.
الأشهر 13 - 24	تعديل الدستور (تقليص مدة الرئاسة لـ 5 سنوات)، ضبط الحدود المدنية العسكرية، استقلال الهيئات الرقابية، تفكيك الشركات الاحتكارية الإعلامية وإعادة هيكلة ماسبيرو، دمج الضحايا والمفصولين تعسفيًا، وربط مقار الاحتجاز رقميًا وبثًا حياً بالنيابة العامة.	تطبيق قوانين منع الاحتكار وحوكمة أصول الدولة، تعديل لوائح الترقيات الأمنية، المراقبة القضائية والمجتمعية المستقلة، وتعديل القوانين المنظمة للصحافة والنقابات الرئاسية.	التحول الشامل لدولة القانون والمؤسسات، تأمين التنافسية الاقتصادية، تحويل الإعلام لسلطة رابعة، تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

ملحق للرؤية الاستراتيجية والإجرائية المتعلقة بالمحور السياسي:

إصلاح مؤسسات الأمن الداخلي وتطوير العقيدة التعليمية لجهاز الشرطة

وذلك باشتراط **حصول طالب كلية الشرطة على مؤهل جامعي مدني سابق** (في الحقوق، علم النفس، الاجتماع، أو تكنولوجيا المعلومات، أو الإعلام.. الخ) يحول ضابط الشرطة من "أداة ضبط قمعية" معزولة عن المجتمع إلى موظف محترف في تنفيذ القانون، ويمتلك خلفية علمية وإنسانية تؤهله لإدارة الأزمات المعقدة.

بناءً على بعض التجارب الدولية وأطروحات الحزب ووكيل المؤسسين، نضع فيما يلي **الخطة الإجرائية التفصيلية لإعادة هيكلة الأمن الداخلي وتطوير أكاديمية الشرطة:**

أولاً: تحليل واقع الأداء الأمني والتعليمي الحالي

1-يغلب على العقيدة الأمنية الحالية الاعتماد على انتزاع الاعترافات عبر وسائل الضغط البدني والنفسي، بدلًا من الاعتماد على أدوات التحقيق الجنائي الحديثة المبنية على الأدلة والتحليل العلمي والرقمنة.

2-يدخل الطالب كلية الشرطة في سن الـ 18 عامًا ليعيش في بيئة شبه عسكرية مغلقة طوال 4 سنوات، مما يخلق فجوة نفسية وثقافية بينه وبين المواطن العادي، ويرسخ عقلية "الفوقية الاستعلائية" بدلًا من عقيدة الخدمة العامة.

3-تداخل الصلاحيات وغياب الرقابة القضائية المستقلة على وثائق وأماكن الاحتجاز يمنح القائمين على إنفاذ القانون حصانة واقعية تشجع على ارتكاب الانتهاكات وتجاوز القانون دون محاسبة.

ثانياً: الرؤية الإستراتيجية لإصلاح الأمن الداخلي

1-تغيير العقيدة الأمنية (من قمع المعارضة إلى حماية المواطن): إعادة تعريف دور وزارة الداخلية لتتحول إلى هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب.

2-**دمج العلوم المدنية والإنسانية** كشرط أساسي لتشكيل وعي ضابط الشرطة، وربط الترقي بالأداء المهني واحترام حقوق الإنسان.

3-التحقيق القائم على الدليل العلمي: إحلال التكنولوجيا الجنائية، والتحليل الرقمي، وعلم النفس الجنائي بدلًا من أدوات التلفيق والعنف لانتزاع الاعترافات.

ثالثاً: الخطوات الإجرائية التنفيذية (مقسمة بمدى زمني)

المرحلة الأولى: فك الاشتباك والرقابة الرقمية الفورية (الأشهر 1 - 3)

الإجراء:

إنهاء عقلية حالة الطوارئ في التعامل مع الاحتجاجات.

الآلية:

بإصدار قرار تنظيمي بمنع استخدام الأسلحة النارية أو الحلول الأمنية العنيفة في مواجهة الاحتجاجات الخدمية، العمالية، أو الاجتماعية المشروعة، والاعتماد على أدوات التفاوض المجتمعي.

الإجراء:

***الربط الرقمي الشامل لغرف الاحتجاز بالنيابة العامة** (تفعيل المراقبة الإلكترونية الإلزامية لكافة أقسام ومراكز الشرطة ومقار الضبط القضائي).

الآلية:

وضع كاميرات رقمية تسجل بالصوت والصورة على مدار 24 ساعة داخل غرف التحقيق والاحتجاز، ويكون البث ومراجعة السجلات مربوطين مباشرة وبشكل مستقل **بمكتب النائب العام** لضمان المحاسبة الفورية على أي تجاوز لفظي أو فعلي.

المرحلة الثانية: الرؤية التعليمية بأكاديمية الشرطة (الأشهر 4 - 12)

إعادة صياغة شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة:

الأجراء:

إلغاء نظام قبول طلاب الثانوية العامة (18 عاماً) في القسم العام لكلية الشرطة وتحويل الكلية إلى **معهد دراسات أمنية تخصصي عالي**.

1-المؤهل المدني المسبق

يُشترط للتقدم لكلية الشرطة الحصول على شهادة جامعية مدنية (ليسانس أو بكالوريوس) بتقدير لا يقل عن جيد في تخصصات محددة (الحقوق، علم النفس، علم الاجتماع، تكنولوجيا المعلومات، والإعلام).

2-فترة دراسة أمنية مكثفة (24 شهراً)

يدرس الطالب المقبول لمدة سنتين فقط، تتركز المقررات فيها على :

القانون الدستوري، تقنيات التحقيق الرقمي، علم النفس الجنائي، إدارة الأزمات والمفاوضات، ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

3-القضاء على المحسوبية

إلغاء ما يُعرف بـ "تحريات الأقارب حتى الدرجة الرابعة" والواسطة في القبول، واستبدالها باختبارات نفسية بدنية وعلمية مميكنة بالكامل تُدار عبر هيئة مستقلة لضمان تكافؤ الفرص وصعود الكفاءات.

المرحلة الثالثة: مأسسة المنظومة الجنائية الحديثة (الأشهر 13 - 24)

1-تطوير قطاع الأمن الجنائي والأدلة الرقمية

فصل ميزانية قطاع الأدلة الجنائية وتحديثه بأحدث المفاعلات والمختبرات الحيوية والتحليل الرقمي لتسريع الكشف عن الجرائم بالدليل العلمي القاطع.

2-إنشاء جهاز المفتش العام المستقل

تأسيس قطاع رقابي داخل وزارة الداخلية يتبع قضائيًا وبشكل مستقل مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات.

يتلقى هذا الجهاز شكاوى المواطنين والمحامين ضد أي تجاوزات أو تعسف أو تلفيق اتهامات من قبل ضباط الشرطة، ويمتلك الصلاحية القانونية لإيقاف الضابط عن العمل وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة وتعويض المتضررين.

3-إنهاء توغل الأمن في الهياكل المدنية:

سحب الضبطية القضائية والإدارية من الأجهزة الأمنية في الإشراف على الوزارات المدنية، ومؤسسات الأوقاف، والجامعات، والجمعيات الأهلية، وإعادتها بالكامل لسيادة القانون المدني والمؤسسات المختصة.

جدول الأداء والمستهدفات (محور إصلاح الأمن والتعليم الشرطي)

المستهدف المحقق في الواقع	آلية التنفيذ والرقابة	المستهدف الإجرائي والتعليمي	الفترة الزمنية
وقف فوري للانتهاكات داخل الأقسام، واستعادة المواطن للشعور بالأمان والكرامة.	كاميرات مراقبة رقمية موصلة بمكتب النائب العام، وتفعيل الحساب العسير للمتجاوزين.	ربط غرف الاحتجاز رقميًا بالنيابة، وحظر الحبس اللفظي والبدني.	**الأشهر 1 - 3**
إنتاج جيل جديد من الضباط يعتمد على العلم والعقل لا العنف، وقضاء تام على المحسوبية في القبول.	صياغة تشريعية جديدة، وتعديل المناهج التعليمية لتركز على أدوات التحقيق الحديثة والعلوم الإنسانية.	تعديل قانون أكاديمية الشرطة لاشتراط المؤهل الجامعي المدني المسبق.	**الأشهر 4 - 12**
تحول كامل لوزارة الداخلية إلى مؤسسة مدنية تخدم الشعب تحت مظلة دولة القانون والمؤسسات.	قوانين الحوكمة والتخصص والفصل الصارم بين السلطات، ورقابة البرلمان الصارمة.	تأسيس جهاز المفتش العام المستقل، وإنهاء الانتداب الأمني في المؤسسات المدنية.	**الأشهر 13 - 24**

ختامًا :

إن هذا البرنامج الإجرائي للمحور السياسي يمثل **بوابة العبور الإلزامية** لإصلاح باقي المحاور (الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية)؛ فالأزمة الاقتصادية في مصر أصلها إدارة سياسية غير رشيدة وتجاوز لدولة القانون، والبدء بإرساء دولة المؤسسات والشفافية هو الضمانة الحقيقية لجذب الاستثمارات وحماية حقوق كادحي هذا الوطن.